

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Il **Comune di Squillace**, (C.F.: 00182160796), con sede in Squillace (CZ) alla Piazza Municipio n. 1

e

il dott. **Giovanni Mario Pittari**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo

Premesso:

che il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo ha proposto ricorso ex art.t. 316 e ss. e 281 decies c.p.c., contro il Comune di Squillace, davanti al Giudice di Pace di Locri, al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica indetta dal Comune di Squillace per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

che, nelle more, le parti sono d'accordo a giungere ad una definizione transattiva della controversia in oggetto.

Tanto premesso e considerato, a seguito di attento esame dei rispettivi interessi, con il presente atto, il Comune di Squillace e il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo, volendo bonariamente definire la controversia

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1: La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti ne approvano il contenuto;

Art. 2: le parti al fine di addivenire ad una pronta e definitiva soluzione della vicenda contenziosa, concordano il pagamento in favore del dott. Giovanni Mario Pittari, della somma di € 2,400,00, comprensiva del compenso per l'attività svolta (Euro 1.800,00 per compenso + 227,52 per rimborso chilometrico) e delle spese legali;

Art. 3: Con la sottoscrizione del presente atto, il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo, con l'accettazione della predetta somma di € 2.400,00, dichiara di essere soddisfatto da ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla vicenda in oggetto, rinunciando espressamente a qualsiasi eccedenza;

Art. 4: il Comune di Squillace si obbliga a corrispondere al dott. Giovanni Mario Pittari, a saldo e stralcio, la somma pari ad euro 2.400,00 comprensiva del compenso per l'attività svolta e delle spese legali.

Art. 5: Il presente atto, non ha carattere novativo, ma è finalizzato alla sola transazione del credito vantato dal dott. Giovanni Mario Pittari nei confronti del Comune di Squillace;

Art. 6: Le parti dichiarano di avere transattivamente definito nel suddetto modo ogni e qualsivoglia diritto, e/o credito, e/o pretesa rivendicata e/o da rivendicare e dichiarano

reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo e/o ragione in relazione al ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di Locri, che pertanto con il presente atto si intende cancellato ed estinto;

Art. 7: Il presente atto di transazione, redatto in duplice copia, si compone di numero due pagine che vengono tutte sottoscritte dalle parti costituite;

Art. 8: Le Parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di aver ben compreso tutte le condizioni sopra pattuite e di accettarle integralmente perché così volute, a tutti gli effetti di legge, dichiarando quindi che nella fattispecie de qua non ricorrono i presupposti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Catanzaro,

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Giovanni Mario Pittari ,

per il COMUNE DI SQUILLACE,